

【基本案情】

2018年9月6日，马某通过其妻子某某给某建设公司分公司银行账户转款20万元，某建设公司分公司给马某开具了收据一份，内容为“今收到马某现金贰拾万元整”并加盖有某建设公司分公司财务专用章。张某给马某写下借条一份，内容为“因公司账面资金周转紧张，今通过银行转账向好友马某借得人民币贰拾万元整，月利率2%，借款期限半年，于2019年3月6日到期后还本付息。如逾期未还，按承诺利率支付利息至还清之日。借款人某建设公司分公司。经办人张某”。借条落款时间为2018年9月6日，借条未加盖借款人某建设公司分公司的印章。经某建设公司申请，山东省淄博市博山区人民法院依法委托司法鉴定中心对借条书写时间进行了鉴定，鉴定结论为：借条中书写字迹符合2020年8月之后书写形成。各方对鉴定结论均无异议。庭审中张某也承认该借条不是当时书写，同时称当时口头约定了利息但利率的约定已记不清楚。

某建设公司分公司与张某签订承包经营合同书，将“某县供电公司综合楼项目”和“武警驻勤营房项目”以包工包料方式整体转包给张某，张某自主经营、自担风险。马某主张张某向其借款时出示了某建设公司的《授权委托书》，该授权委托书记载：“某建设公司现委托某县分公司张某为我方代理人，代理人根据授权以我方的名义签署、澄清、递交、补正、撤回和修改武警驻勤营房项目，以及就该项目签订合同、开展施工和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。2018年7月16日。”某建设公司法定代表人王某某出具的《授权委托书》，授权内容同上，落款时间为2018年8月8日。

2019年9月3日马某以某建设公司及其分公司为被告起诉至法院。在起诉状中陈述某建设公司分公司因在供电公司项目中资金困难向其借款20万元。马某支付了诉讼财产保全责任保险的保费。法院依职权追加张某为本案被告，马某未变更诉讼请求。

2020年5月，某建设公司分公司被注销。

【案件焦点】

马某的行为是否符合表见代理善意无过失相对人要件。

【法院裁判要旨】

山东省淄博市博山区人民法院经审理认为：该款为某建设公司分公司向马某的借款，双方民间借贷关系成立。没有证据证明借贷双方约定了借款期限和利息。借贷双方利息约定不明，出借人主张支付利息的，人民法院不予支持。诉讼财产保全责任保险的保费虽是原告的实际支出，但并非实现债权之必需，要求被告承担缺乏法律依据，法院不予支持。

山东省淄博市博山区人民法院判决：

一、被告某建设公司于本判决生效之日起十日内返还原告马某借款200000元；

二、驳回原告马某的其他诉讼请求。

马某、某建设公司均不服一审判决，提起上诉。马某请求支持利息，某建设公司请求撤销一审判决并驳回马某上诉。

山东省淄博市中级人民法院经审理认为：虽然张某认可案涉款项系某建设公司分公司的借款，但是张某以分公司名义借款的行为对某建设公司不具有约束力。理由如下：（1）现有证据显示张某以个人名义承包“某县供电公司综合楼项目”和“武警驻勤营房项目”，并且自主经营、自担风险，其在施工过程中没有以分公司名义代表某建设公司对外借款的职权。（2）张某持有的《授权委托书》系授权其以某建设公司代理人的身份对外就“武警驻勤营房项目”签订合同、开展施工和处理有关事项，与借款无关。张某以分公司名义借款的行为超出了某建设公司授权范围。（3）张某以分公司名义借款的行为对某建设公司不构成表见代理。根据马某的陈述以及主张权利的证据可知，马某系基于张某向其出示的《授权委托书》以表示其有权代表某建设公司对外借款而出借款项，但如前所述，根据该《授权委托书》的授权事项，张某无权以个人或者分公司名义代表某建设公司对外借款；并且马某自述张某称分公司在某县供电公司综合楼项目资金困难而向其借款，与《授权委托书》记载的委托授权事项所

指向的施工项目明显不同。马某未尽到合理审慎的注意义务，主观上具有较大过失，张某以分公司名义借款的行为不构成表见代理。再者，马某将案涉款项转入分公司银行账户后，张某一方仅出具一份加盖分公司财务印章的收据，而该收据中并未注明款项的用途和性质；再结合该款项随后流向张某个人银行账户且没有证据证明案涉款项实际用于某建设公司的工程项目中以及张某在分公司被注销后又向马某出具了将落款时间前移至“2018年9月6日”的借条，而马某并未陈述该借条的真实形成过程等事实，某建设公司完全有理由质疑案涉借贷的真实性。经审查并结合相关事实，法院认为马某主张与某建设公司存在借贷关系的事实真伪不明，依法认定该事实不存在。因此，马某请求某建设公司向其偿还借款及利息依据不足，法院不予支持。

综上所述，某建设公司的上诉请求成立，予以支持。山东省淄博市中级人民法院依照《中华人民共和国合同法》第四十八条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百零八条规定，判决如下：

一、撤销山东省淄博市博山区人民法院(2023)鲁0304民初1289号民事判决；

二、驳回马某的诉讼请求。

【法官后语】

本案主要涉及张某行为是否构成表见代理。

随着经济社会发展，跨地域贸易合作频繁，被代理人通过授权他人代理行为实现其业务延伸，为了维护善意相对人的信赖利益和既得利益、交易安全、合理配置社会资源，达到促进市场经济的发展、维护安全的市场交易秩序的效

果，法律认可表见代理的效力。表见代理实质上属于无权代理不发生效力的例外情形。民间借贷案件中，借款人表现出其享有对外借款的代理权的外观或者被代理人表现出的授予行为人代理权的行为或者语言。出借人对代理人的代理行为效力认识存在偏差，基于自身的认识实施一系列民事法律行为。如果对出

借人行为产生的法律后果不能作出准确评价，将会导致不利后果产生。对表见代理效力的认定，应综合考虑以下四个方面：

一、须是无权代理

无代理权是指行为人实施代理行为时并没有代理权，主要包括行为人没有代理权、超越代理权和代理权终止后仍然实施代理行为三种情形。行为人无代理权是构成表见代理的前置要件。本案中，张某以个人名义承包项目，自主经营、自担风险，其在施工过程中没有以某建设公司分公司名义代表某建设公司对外借款的职权，为无权代理。

二、须相对人与无权代理人实施了民事法律行为

相对人与无权代理人实施的民事法律行为必须合法有效。行为人所实施的行为属于违法行为、违背社会公序良俗等，则相对人无论以何种证据予以证明，行为人均不构成表见代理。违法行为、违背社会公序良俗等行为是禁止授权的，相对人也不应当有理由相信行为人对违法行为有代理权，更不对违法行为的法律后果由“被代理人”承担形成合理预期。

三、须在代理行为外观上存在使相对人相信行为人具有代理权的外观或者表象

《中华人民共和国民法典》第一百七十二条明确要求相对人必须是“有理由相信行为人有代理权的”，须在代理行为外观上存在使相对人相信行为人具有代理权的事实和理由。例如，借款人持有被代理人的介绍信、公章、盖有公章的空白合同、授权委托书，签约地在被代理人营业地或办公场所地等。支撑出借方做出的对外借款“事实和理由”必须具有客观性和正当性，不适用善意推定方法。相对人对借款人以单位名义对外举债代理权的外观或者表象形成“有代理权”的合理信赖。由于“合理信赖”属于抽象事实，判断出借方的举证是否充分，须结合具体情形。本案中，张某持有的《授权委托书》仅就“武警驻勤营房项目”予以授权，与借款无关。张某行为虽具有代理权的外观或者表象信赖，但是以某县分公司名义借款的行为明显超出了某建设公司授权范围，不能形成合理信赖，不符合表见代理的构成要件，不构成表见代理。

四、须是相对人善意且无过失的

所谓善意，是指相对人不知道或者不应当知道行为人实际上无权代理；所谓无过失，是指相对人的这种不知道不是因为其疏忽大意造成的，没有主观上的过失，已经尽到善良义务人的审慎义务。出借方只需证明自己和借款人实施的借款民事法律行为没有过失，至于被代理人在借款人实施民事法律行为时是否有过失，出借方很多情况下难以证明。在司法实践中，由于出借方之间的个体差异，社会经验、文化水平、认知水平等皆不相同，须结合交易性质、惯例、地点、金额、行为所用语言及文字确定性等，进行“无过失”的认定。本案中，马某系基于张某向其出示的《授权委托书》以表示其有权代表某建设公司对外借款而出借款项，但如前所述，根据该《授权委托书》的授权事项，张某无权以个人或者分公司名义代表某建设公司对外借款；并且马某自述张某称某建设公司分公司在某县供电公司综合楼项目资金困难而向其借款，与《授权委托书》记载的委托授权事项所指向的施工项目明显不同。马某未尽到合理审慎的注意义务，主观上具有较大过失，不符合表见代理的构成要件。

综上所述，在张某没有以某建设公司分公司名义代表某建设公司对外借款的职权的前提下，马某基于对张某持有的《授权委托书》产生信任，遂产生借贷关系。《授权委托书》载明的“签订合同、开展施工和处理有关事项”，与借款无关。此外，张某以“某县供电公司综合楼项目资金困难”为由而向马某借款，与《授权委托书》中记载的施工项目明显不同。加之，证据显示的借款环境、交易过程、借条出具等情况，马某未尽到善良义务人的合理审慎义务，主观上具有较大过失。所以马某不符合表见代理善意无过失相对人的构成要件。

编写人：山东省淄博市博山区人民法院 王维华

委托人行使介入权不以受托人披露第三人为限

——李某某诉孙某某等民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03民再57号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人、再审申请人):李某某

被告(上诉人、再审被申请人):孙某某、某科技公司

被告(被上诉人、再审被申请人):彭某

【基本案情】

2018年,李某某委托彭某向孙某某出借款项。后彭某以自己的名义与孙某某签订《民间借款合同》,约定:孙某某向彭某借款200万元,借款期限自2018年5月29日起至2018年12月31日止,借款期限内的年利率为12.5%,孙某某用F房屋抵押给彭某,超出规定还款时间滞纳金每日按到期总额的万分之八计算,并约定某科技公司对孙某某关于本合同的借款承担不可撤销连带担保责任。李某某于2018年5月30日、2018年7月11日通过其账户向彭某账户分别汇款150万元及50万元,同日,彭某将上述款项转给孙某某。2019年3月起,李某某多次向孙某某发送短信催款,孙某某一直接受李某某的催款,但未能按期履行还款义务。李某某于2019年9月提起本案诉讼,要求彭某、孙某某偿还本案借款本金及利息。

【案件焦点】

1. 李某某与彭某之间是否存在委托关系；2. 在委托人李某某起诉要求还款的情况下，孙某某向彭某还款是否具有正当性和合理性。

【法院裁判要旨】

北京市朝阳区人民法院经审理认为：首先，结合相关证据可知案涉借款之时孙某某系联系李某某商谈借款事宜，在彭某与孙某某签署650万元借款合同之后，李某某与彭某在借款合同上附加说明，其中明确约定由彭某代理出借款项及有关抵押手续事宜，双方就委托关系作出明确约定，这也与双方之间为上下级关系、彭某为原告处理相关事务相互印证。其次，相关借款合同原件及转账凭证原件交由李某某持有，足以佐证李某某为实际出借主体，如彭某系相关款项的出借人，其将协议等交付他人，显然不合常理。最后，彭某主张李某某向其支付的款项系其向李某某的借款，但如此大额款项却不签订借款协议、不约定借款期限及利息，与常理不符，李某某此后亦向彭某出借款项，彭某向李某某出具借据，其上亦未就先前借款予以约定。综上，足以证明李某某与彭某之间就案涉款项并非借款关系，二人之间构成委托关系，借款合同约束李某某与孙某某。

因孙某某逾期还款，原告长期向其索要欠款并诉至法院，基于该情况，孙某某应在明确原告与彭某为委托关系的情况下向原告偿还借款或将款项提存，但诉讼期间其仍与彭某签署《借款和抵押续期协议》等协议，并将款项付至相关人员账户，孙某某的相关付款行为不能约束原告，即不能视为对原告的还款，其可就相

关款项与彭某另行解决。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第二百零六条等规定，判决如下：

一、被告孙某某于本判决生效后七日内返还原告李某某借款本金200万元；

二、被告孙某某于本判决生效后七日内支付原告李某某借款利息(以50万元本金为基数，自2018年5月30日起至2018年12月31日止，以150万元本金为基数，自2018年7月11日起至2018年12月31日止，按照年利率12.5%的标准计算；以200万元本金为基数，自2019年1月1日起至实际给付之日

止，按照年利率24%的标准计算)；

三、被告某科技公司对上述第一项、第二项被告孙某某应偿还的债务向原告李某某承担连带保证责任；被告某科技公司承担连带保证责任后，有权向被告孙某某追偿；

四、驳回原告李某某的其他诉讼请求。

孙某某不服一审判决，提起上诉。

北京市第三中级人民法院经审理认为：同意一审法院关于李某某与彭某之间就案涉款项存在委托关系的裁判意见。关于孙某某向彭某清偿债务的行为是否具有正当性。根据《中华人民共和国合同法》第四百零二条的规定，受托人以自己的名义，在委托人的授权范围内与第三人订立的合同，第三人在订立合同时知道受托人与委托人之间的代理关系的，该合同直接约束委托人和第三人，但有确切证据证明该合同只约束受托人和第三人的除外。现并无证据显示李某某、彭某曾明确告知孙某某双方之间存在委托代理关系，亦无证据显示孙某某应对李某某、彭某之间的委托代理关系应知或明知。故法院认为孙某某向彭某偿还借款的行为具有合法性及正当性。根据孙某某与彭某签订的《借款和抵押续期协议》，双方对债权债务进行确认，孙某某已经向彭某履行完毕。因此，李某某无权向孙某某就涉案款项主张权利。

综上所述，孙某某的上诉请求成立，应予支持；一审判决认定事实不清，适用法律有误。北京市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：

一、撤销北京市朝阳区人民法院(2020)京0105民初64166号民事判决；

二、驳回李某某的全部诉讼请求。

李某某不服二审判决，申请再审。

北京市高级人民法院指令北京市第三中级人民法院再审，经审理认为：同意一审法院关于李某某与彭某之间存在委托关系的裁判意见。关于孙某某向彭某还款是否具有正当性和合理性的问题。本案中，在案证据形成完整的证据链，足以证明：涉案借款系孙某某通过肖某联系李某某，共同商量向李某某借款事

